

1500061-40.2021.8.26.0294

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: FLÁVIA SNAIDER RIBEIRO

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado". - grifou-se
(REsp ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

1ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500061-40.2021.8.26.0294 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500061-40.2021.8.26.0294

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2019965/2021 - DEL.POL.BARRA DO TURVO, 10782767 - DEL.POL.BARRA DO TURVO, 2019965 - DEL.POL.BARRA DO TURVO, 13/21/111 - DEL.POL.BARRA DO TURVO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FLÁVIA SNAIDER RIBEIRO

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se Ação Penal Pública Incondicionada, sob o rito ordinário, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em desfavor de PÂMELA CRISTINA PINTO DIAS, LEONARDO APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS, ALINE DE MOURA PIRES e DEONÍSIO WALTER COSTA AGUIAR, qualificados nos autos, em decorrência da suposta prática do delito capitulado no art. 155, § 4º, inciso IV, c.c. § 1º, do Código Penal.

Segundo consta da denúncia (fls. 91/93), em data de 11 de janeiro de 2021, por

volta das 04 horas, período da madrugada, na Rua Vereador Pedro Cordeiro de Souza, nº 8, Centro, na cidade de Barra do Turvo, Comarca de Jacupiranga, PÂMELA CRISTINA PINTO DIAS, LEONARDO APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS, ALINE DE MOURA PIRES e DEONÍSIO WALTER COSTA AGUIAR, em concurso de agentes, previamente ajustados e em unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, 01 (uma) moto, marca Yamaha, modelo YBR125, Factor K1, placa BAD9137/Araucária-PR, pertencente à vítima Licínio Lucas Forbeck.

De acordo com o Ministério Público, “[s]egundo se apurou, na data dos fatos, os denunciados, em comum acordo, decidiram furtar uma moto. Ato contínuo, as denunciadas PAMELA e ALINE permaneceram andando entre a Avenida 21 de março e Praça das Palmeiras, objetivando vigiar o local para que os denunciados LEONARDO e DEONÍSIO, subtraíssem a moto da vítima que estava estacionada no local dos fatos. Os denunciados LEONARDO e DEONÍSIO subtraíram a moto, marca Yamaha, modelo YBR125 Factor K1, placa BAD9137/Araucaria-PR, pertencente à vítima Licínio Lucas Forbeck que estava estacionada em frente a sua residência. Em seguida, o denunciado LEONARDO saiu conduzindo a moto enquanto o denunciado DEONÍSIO estava em sua garupa. Os denunciados se encontraram com as denunciadas PAMELA e ALINE na Avenida 21 de Março, próximo ao mercado Henriqueta, e todos foram até a residência de Leonardo para guardar a moto. Na manhã seguinte aos fatos a vítima Licínio constatou que a sua moto havia sido subtraída razão pela qual realizou o registro da ocorrência. Após regular investigação, a equipe policial logrou êxito em identificar os denunciados por meio de imagens de câmera de segurança que gravaram toda a ação delituosa. A moto subtraída da vítima foi localizada abandonada, em via pública, no dia 05 de fevereiro de 2021 e, por meio de denúncias anônimas, se tomou conhecimento de que a moto estava guardada na residência de Inez Aparecida Souza Trigo que afirmou que o denunciado LEONARDO pediu para guardar a moto no local sem informar a procedência ilícita. Em solo policial, a denunciada PAMELA confessou os fatos”.

Acompanhou a denúncia o inquérito policial, no âmbito do qual foram encadernadas, entre outras, as seguintes peças: boletim de ocorrência (fls. 04/05), Relatórios de Investigações (fls. 09/19, 53/56, 60/69 e 199/219), termos de declarações e interrogatório (fls. 06, 07, 08, 32, 36 e 76), além do Relatório lavrado pela Autoridade Policial (fls. 78/84).

Porquanto preenchidos os requisitos legais, a denúncia foi recebida em 1º de março de 2021, oportunidade em que também foi determinada a citação dos acusados para os fins do art. 396-A do Código de Processo Penal e indeferido o requerimento ministerial acerca da decretação da prisão preventiva dos Réus (fls. 107/108).

Citados (fls. 122, 123, 125 e 126), os Réus apresentaram Respostas à Acusação através da atuação de Defensores Dativos (fls. 134, 136/137, 138/139 e 140/141), as quais foram recebidas em decisão de fls. 142/143 e, não caracterizada qualquer hipótese de absolvição sumária, designou-se Audiência de Instrução e Julgamento.

Realizou-se Audiência de Instrução, oportunidade em que as testemunhas arroladas pelas partes foram ouvidas, bem como foi realizado o interrogatório do Réu LEONARDO. Apesar de devidamente intimados, os acusados PÂMELA, ALINE e DEONÍSIO não compareceram à solenidade, razão pela qual foi decretada a sua revelia, na forma do art. 367 do Código de Processo Penal (fls. 179 e 195).

Nada foi requerido na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

Em sede de alegações finais, na forma de memoriais, o Ministério Público pugnou, em síntese, pela condenação dos acusados nos termos da denúncia (fls. 225/237). A Defesa Técnica de LEONARDO, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado por insuficiência de provas de sua autoria, e, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno, bem como a fixação da pena no

mínimo legal (fls. 238/242). Por seu turno, a Defesa Técnica de ALINE requereu a absolvição da acusada por insuficiência de provas de sua participação, e, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno, bem como a fixação da pena no mínimo legal, com a consideração da atenuante da menoridade relativa (fls. 243/249). Por seu turno, as Defesas Técnicas de DEONÍSIO (fls. 254/257) e de PÂMELA (fls. 258/267) pleitearam a absolvição dos acusados por insuficiência de provas de sua participação na empreitada criminosa.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório, no essencial. Passo a fundamentar e a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Presentes as condições da ação e não havendo preliminares e/ou prejudiciais a serem apreciadas, passo à análise do mérito.

A materialidade do crime corresponde à prova de sua existência; em outras palavras, são os elementos que demonstram a ocorrência/existência do delito. Na situação sob julgamento, a materialidade do crime de furto qualificado restou devidamente comprovada nos autos notadamente através do boletim de ocorrência de fls. 04/05, dos Relatórios de Investigações de fls. 53/56 e 199/219, bem como a partir da prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Do mesmo modo que a materialidade, a autoria de LEONARDO APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS e de DEONÍSIO WALTER COSTA AGUIAR, bem como a participação de PÂMELA CRISTINA PINTO DIAS e de ALINE DE MOURA PIRES encontram-se devidamente comprovadas nos autos.

Com efeito, os elementos informativos reunidos durante a investigação preliminar e as provas colhidas ao longo da instrução processual são bastantes a fundamentar um decreto condenatório.

Ouvida em sede policial, a vítima Licínio Lucas Forbeck afirmou que: “nesta data, aproximadamente às 09h30min, constatou a ausência de sua moto Yamaha Factor 125, ano 216, de cor preta, que estava estacionada em via pública, em frente a sua residência, situada na Rua Pedro Cordeiro de Souza, nº 8, Jd. Terra Nova, Barra do Turfvo/SP. Que às 23h do dia anterior averiguou que a moto ainda estava estacionada no local mas, ao acordar, notou o furto. Que não há câmeras de monitoramento no local e não têm suspeitos para indicar. Que o objeto é avaliado em aproximadamente R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) e não possui seguro. Que também acionará a Polícia Militar” (fl. 06).

Em Juízo, confirmou o quanto narrado na primeira fase da persecução penal. Contou que, na data dos fatos, quando foi sair para trabalhar pela manhã, percebeu que haviam subtraído sua motocicleta; que havia deixado sua motocicleta estacionada na rua no dia anterior, à noite, porque sua garagem estava cheia de materiais de construção; que recuperou a motocicleta doze dias depois porque um indivíduo lhe avisou que a motocicleta estava abandonada em uma rua, localizada cerca de 150 metros de sua residência; que chegou a ver as imagens das câmeras de monitoramento da Prefeitura onde apareceu um homem empurrando sua motocicleta; que conhecia esse homem de vista; que este homem chama-se DEONÍSIO; que o acusado LEONARDO não apareceu nas imagens que visualizou.

Por sua vez, a testemunha Inêz Aparecida Souza Trigo, narrou, em sede policial, que: “Leonardo e Pamela chegaram em sua casa, à noite, levando uma moto e lhe pediu que guardasse por um tempo porque o documento estava vencido e ele estava com medo de ser parado pela polícia. Que esta moto permaneceu na sua casa por três dias. Que a moto deixada em sua casa por Leonardo era de cor preta e estava em placa

amassada. Que foram lhe apresentadas fotos do objeto subtraído, fotos estas que foram registradas após a recuperação da mesma. Que afirma que as fotos apresentadas se tratam (sic) da moto que fora deixado (sic) em sua casa. Que ao ver a placa amassada, ficou receosa e por isso pediu que Leonardo a tirasse de sua casa. Que Leonardo retirou a moto de sua casa de madrugada" (fl. 76).

Em Juízo, por seu turno, afirmou, sob compromisso legal, que, à época dos fatos, LEONARDO, quem conhecia da cidade de Barra do Turvo, lhe pediu para guardar uma motocicleta em sua casa, no período da noite, alegando que precisaria de um tempo para regularizar sua documentação; que desconfiou da situação porque viu que a placa do veículo estava virada para cima; que, então, entrou em contato com LEONARDO para que ele passasse em sua casa e retirasse a moto; que não sabe para onde LEONARDO levou a motocicleta depois; que, à época, também contou o ocorrido para a policial civil Brenda quando prestou seu depoimento em sede policial.

Por sua vez, a testemunha Brenda Taminys Rossi, investigadora de polícia, narrou, em Juízo, sob compromisso legal, que, após a lavratura do boletim de ocorrência pela vítima, foram realizadas investigações e, notadamente mediante análise das imagens das câmeras de monitoramento da Prefeitura, foram identificados os quatro autores do furto; que, nas imagens, apareceu LEONARDO em atuação, empurrando a motocicleta em uma rua próxima à da residência da vítima; que LEONARDO já conhecido dos meios policiais pela prática de diversos outros crimes na cidade; que, à época, LEONARDO era namorado da corré PÂMELA; que PÂMELA contou, em sede policial, que, na data dos fatos, ela e LEONARDO subiram a rua até a altura da residência da vítima; que, após, ficou vigiando a rua enquanto LEONARDO realizava o deslocamento da motocicleta; que, em seguida, também subiu DEONÍSIO, enquanto sua namorada ALINE, também corré, ficou com PÂMELA auxiliando a vigiar o local dos fatos; que, nas imagens, DEONÍSIO apenas aparece subindo a rua próxima ao local dos fatos.

Por sua vez, interrogada em sede policial, a Ré PÂMELA CRISTINA PINTO DIAS confessou os fatos a ela atribuídos na exordial acusatória. Contou, naquela oportunidade, que: "na madrugada de 11/01/2021, estava em companhia de Leonardo Aparecido Rodrigues dos Santos, Deonísio e Aline, e que Deonísio e Leonardo falaram em relação ao furtarem um moto. Que Aline e a declarante foram incumbidas em ficarem vigiando a rua, enquanto Deonísio e Leonardo foram furtar a moto, que juntamente com Aline ficou andando na Av. 21 de Março e Praça das Palmeiras. Que como Leonardo estava demorando, em dado momento telefonou para o mesmo para avisar que iria embora, algum tempo após a ligação encontrou com Leonardo na av. 21 de março, próximo ao mercado Henriqueta e estava com um motocicleta, a qual estava funcionando e Deonísio estava na garupa, que juntamente com Aline acompanharam Leonardo e Deonísio até a casa onde Leonardo está morando, sendo um portão de ferro ao lado do mercado Boa Fé, no Bairro Boa Esperança, que Leonardo guardou a moto dentro da casa. Que não sabe informar se a moto ainda se encontra na casa de Leonardo" (fl. 07).

Por seu turno, a Ré ALINE MOURA PIRES, interrogada em sede policial, negou a autoria do delito patrimonial, afirmando que: "Na madrugada de 11 de janeiro de 2021, estava juntamente com Deonísio, Leonardo e Pamela caminhando pela Avenida 21 de março nesta cidade. Que combinavam de ir buscar um "bagulho" para fumarem. Que é usuária de drogas (crack). Que estavam com dinheiro para comprar a droga. Que iam fumar juntos, mas Pamela quis ir embora. Que não ouviu com quem e o que Pamela falava ao celular durante o trajeto à Avenida. Que conhece Pamela desde a época da escola. Que faz pouco tempo que conhece Leonardo. Que se encontraram próximo ao mercado Henriqueta, e Leonardo chegou a pé. Que foi acompanhar a Pamela até em casa e novamente voltou para buscar o "bagulho". Que Leonardo estava com uma moto Titan Preta. Que não sabe informar porque ele empurrava a moto. Que não viu de onde Leonardo veio com a moto. Que Deonísio não acompanhou Leonardo. Que não foram à casa de Leonardo naquela data" (fl. 32).

Também ouvido perante a Autoridade Policial, o corréu DEONÍSIO WALTER COSTA AGUIAR negou a imputação a ele atribuída na exordial acusatória. Narrou, naquela oportunidade, que: “Na madrugada de 11 de janeiro de 2021 estava na Avenida 21 de março nesta cidade acompanhado de Aline, Leonardo e Pamela. Que estavam na rua naquele horário em busca de drogas. Que é usuário de drogas (crack). Que juntaram os “trocados” que tinham para comprar a droga. Que estava juntamente com Leonardo. Que vieram do Bairro Boa Esperança e Leonardo já estava com Moto. Que a moto que Leonardo estava era uma Honda Fan Preta. Que naquela madrugada andou na garupa da moto com Leonardo. Que encontrou o Leonardo empurrando a moto, porque estava com defeito. Que a moto era de um amigo de Leonardo, que neste momento não se recorda o nome. Que Aline e Pamela permaneceram na praça. Que Leonardo levou a moto empurrando até próximo a residência dele. Que acompanhou Leonardo até a casa dele, enquanto ele empurrava a moto” (fl. 36).

Por sua vez, também ouvido em sede policial, o Réu LEONARDO APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS negou a autoria do delito. Disse, naquela oportunidade, que: “na madrugada do dia 11 de janeiro de 2020 estava na Avenida Vinte e um de março e empurrava uma moto, alegando ser de um amigo conhecido como “Val”. Que nega ser essa moto produto de furto. Que na referida madrugada estava na companhia de Pâmela. Que além de Pamela, também estava na companhia de Dionisio e Aline. Que Dionisio e Aline são seus conhecidos, e os encontrou por acaso. Que a moto, a qual empurrava se tratava de uma CG Honda preta 125. Que naquela madrugada estava dando um “rolê” pela cidade e a moto veio a estragar e por isso passou a empurrá-la. Que permaneceu empurrando a moto até chegar em sua residência. Que não parou em nenhum momento. Que a moto permaneceu em sua casa, até o dono ir buscar. Que empurrou o moto sozinho, não tendo ajuda de ninguém. Que não teve nenhuma conversa com Dionisio sobre furtarem moto. Que não viu nenhuma movimentação sobre o furto da moto em questão” (fl. 08).

Por fim, em seu interrogatório em Juízo, manteve sua versão inicial. Afirmou que, na data dos fatos, estava no local descrito na denúncia, mas não subtraiu a motocicleta da vítima; que já estava com uma motocicleta pertencente a um conhecido seu, identificado como “Val”, há dois dias; que, ele somente utilizava a motocicleta na área rural e por isso a placa estava parcialmente levantada; que se tratava de uma motocicleta da marca Honda, modelo Titan, da cor preta, ano 2006, e moto que foi subtraída era um YBR; que, na data dos fatos, estava passeando pela cidade com a motocicleta e passou pelo local identificado pelas imagens com ela, quando encontrou com DEONÍSIO para falar sobre um dinheiro; que, em seguida, levou DEONÍSIO a uma biqueira para comprar drogas; que, quando estava retornando, o rolamento da motocicleta que estava usando quebrou e começou a empurrá-la; que, no dia seguinte, entregou a motocicleta para “Val”, o qual a levou para o conserto; que conhece DEONÍSIO, ALINE e PÂMELA porque sempre consumiam drogas juntos na cidade; que, na data dos fatos, guardou a motocicleta quebrada na casa da testemunha Inêz e, depois, ela lhe ligou desesperada para ele retirar a moto de lá; que não sabe porque “Val” não foi arrolado como testemunha para confirmar a sua versão.

Primeiramente, há que se ressaltar que, no que tange ao depoimento de policiais, civis e militares, não há dispositivo legal vedando ao agente público servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os milicianos, empossados que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres, apresentariam testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, têm os funcionários públicos a presunção de que, no desempenho de suas funções, agem escorreitamente.

Importante ressaltar que o policial é testemunha como outra qualquer, já que não figura entre os impedidos ou suspeitos, sujeitando-se ao compromisso de dizer apenas a verdade, sob as penas do falso testemunho.

Nessa linha de raciocínio, já decidiu o c. Supremo Tribunal Federal que “o valor do

depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

O c. Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, entende que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma).

No caso em apreço, a investigadora de polícia que participou das investigações do caso narrou em Juízo, de forma harmônica e coerente, a dinâmica delitiva, como pôde ser observado a partir do depoimento anteriormente transcrito, o qual confirmou o conteúdo dos minuciosos Relatórios de Investigações acostados às fls. 53/56 e 199/219 dos presentes autos.

Na mesma ordem de ideias, verifica-se que os demais depoimentos colhidos em Juízo e em sede policial (fls. 06 e 76) foram seguros, coesos e harmônicos, dotados de credibilidade e com força probatória apta a sustentar um decreto condenatório. Nada existe de concreto nos autos a indicar que a vítima e a testemunha, quando ouvidas em Juízo e em sede policial, estivessem tentando incriminar falsamente os Réus, atribuindo-lhes o falso cometimento de um delito, de modo que a versão dos acusados DEONÍSIO, ALINE e LEONARDO restou isolada dos demais elementos probatórios coligidos aos autos.

Com efeito, a vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, a partir das imagens do circuito de monitoramento eletrônico da Prefeitura a ela apresentadas em sede policial, que a motocicleta que estava sendo empurrada por um dos corréus na data dos fatos (fl. 200) era de sua propriedade e foi dela subtraída quando estacionada na via pública, sendo certo que o veículo também aparece com diversas avarias no Relatório de Investigações de fls. 53/56, sendo possível verificar nas duas fontes de prova (imagens da câmera de monitoramento e fotografias) a identidade entre os objetos. Além disso, quando ouvida em Juízo, a vítima confirmou ter visto, nas imagens que lhe foram apresentadas, o corréu DEONÍSIO empurrando sua motocicleta naquela madrugada, tendo confirmado que o conhecia de vista anteriormente e, por isso, foi possível a sua identificação na primeira fase da persecução penal.

Por seu turno, a testemunha Inêz Aparecida Souza Trigo, ouvida nas duas fases da persecução penal, contou que, na data dos fatos, os corréus LEONARDO e PÂMELA apareceram em sua casa e pediram para que ela guardasse uma motocicleta que estava com documentação irregular, alegando que precisariam de um tempo para regularizar a situação. Afirmou, no entanto, que desconfiou da história a ela contada, tendo em vista que percebeu que a motocicleta estava com a placa amassada – justamente como aparece na fotografia de fl. 54 –, sendo certo que confirmou, em sede policial, que o veículo que aparece nas imagens de fls. 54/55 foi justamente aquele que LEONARDO lhe entregou na data dos fatos e que ficou guardado em sua casa por cerca de três dias até LEONARDO o retirar de lá a seu pedido.

Ademais, a corroborar com os referidos testemunhos, registra-se que a Ré PÂMELA confessou a prática do delito em sede policial, esclarecendo como se deu a dinâmica delitiva no dia dos fatos e a combinação relativa à divisão de tarefas entre os quatro agentes: ela e a corré ALINE ficaram responsáveis por vigiar a área no entorno para que os acusados LEONARDO e DEONÍSIO – seus respectivos namorados – pudessem efetuar a subtração da motocicleta que estava estacionada na via pública (fl. 07).

Sob outro aspecto, vale notar que o delito de furto se consuma quando, em razão da subtração (inversão da posse), a vítima é privada, ainda que momentaneamente, da

livre disponibilidade da coisa, pois não pode exercer integralmente a condição de proprietária ou possuidora legítima, e, conseqüentemente, o bem ingressa na livre disponibilidade do agente, ainda que este não alcance sua posse tranquila.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de Recurso Especial Repetitivo:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado”. – grifou-se (REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015)

No caso em apreço, resta comprovada, assim, a consumação da conduta prevista no art. 155 do Código Penal, tendo em vista que 01 (uma) motocicleta, marca Yamaha, modelo YBR125, Factor K1, placa BAD9137/Araucária-PR fora retirada da esfera de disponibilidade da vítima Licínio Lucas Forbeck, tendo os acusados realizado atos de disposição, de forma livre, do referido bem, ainda que a vítima o tenha recuperado após a subtração.

Por sua vez, demonstrada a presença da qualificadora prevista no inciso IV do § 4º do art. 155 do Código Penal, circunstância mencionada na denúncia, uma vez que as provas constantes dos autos demonstraram, além de qualquer dúvida razoável, que o crime foi praticado em concurso de (quatro) agentes, nos termos da fundamentação.

Por seu turno, e conforme suscitado pelas Defesas Técnicas, deixo de reconhecer, no caso em apreço, a incidência da causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, relativa ao repouso noturno, tendo em vista que, conforme recentemente decidido pela 3ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.890.981-SP, “[a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)” – STJ. 3ª Seção. REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 25/05/2022 (Recurso Repetitivo - Tema 1087 - Info 738), o que não impede, no entanto, a valoração da circunstância mais gravosa na primeira fase da dosimetria da pena (CP, art. 59).

Por fim, atendendo ao Princípio Constitucional da Individualização da Pena, reconheço a causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância) em relação às acusadas PÂMELA e ALINE, tendo em vista que sua atuação no caso concreto, limitada à vigilância da área no entorno do local da subtração – e, no caso da acusada PÂMELA, também ao auxílio na guarda posterior da res furtiva –, não se revelou concretamente determinante para o sucesso da empreitada criminosa, justificando a aplicação das reprimendas legais de forma menos gravosa.

Com efeito, de acordo com a doutrina especializada, “[a] participação de que trata o dispositivo é aquela de pouca relevância causal, aferida exclusivamente no caso concreto, com base no critério da equivalência dos antecedentes (*conditio sine qua non*). Trata-se de conduta que contribui para a produção do resultado, mas de forma menos enfática, razão pela qual deve ser encarada com menor rigor” (grifou-se).

À vista de todos esses elementos, conclui-se que os acusados PÂMELA CRISTINA PINTO DIAS, LEONARDO APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS, ALINE DE MOURA PIRES e DEONÍSIO WALTER COSTA AGUIAR, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, praticaram os fatos descritos na denúncia, a partir de condutas que se amoldam formal e materialmente ao tipo do art. 155, § 4º, inciso IV, c.c. art. 29, § 1º (para PÂMELA e ALINE), ambos do Código Penal.

Conforme a Teoria da Indiciarietade ou da Ratio Cognoscendi, acolhida pela doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao Réu trazer aos autos ao menos a dúvida fundada quanto à presença de uma causa de justificação, nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

No caso sob julgamento, contudo, os Réus sequer alegaram a existência de causas excludentes da ilicitude. Assim, sendo a tipicidade indiciária da ilicitude e não havendo causas excludentes desta, configurado está o injusto penal.

Quanto à culpabilidade, esta analisada à luz da Teoria Normativa Pura, de viés finalista, como reprovabilidade do injusto ao autor, composta dos elementos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, do mesmo modo, inexistem nos autos qualquer elemento que possa afastá-la. Destaco que os Réus sequer suscitaram a existência de dirimentes. Desse modo, tem-se que a culpabilidade está presente, porquanto os Réus são imputáveis e dotados de potencial consciência da ilicitude, bem como lhes era exigível conduta diversa.

Assim, comprovadas a materialidade, a autoria/participação, a tipicidade e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação dos Réus PÂMELA CRISTINA PINTO DIAS, LEONARDO APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS, ALINE DE MOURA PIRES e DEONÍSIO WALTER COSTA AGUIAR pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, inciso IV, c.c. art. 29, § 1º (para PÂMELA e ALINE), ambos do Código Penal.

Fixadas tais premissas, passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CRFB, art. 5º, inciso XLVI), bem como do critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

II.I. Do Acusado LEONARDO APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, é natural à espécie, de modo que a presente circunstância será considerada como neutra; b) Antecedentes: trata-se de acusado que ostenta antecedentes criminais conforme registram as certidões de fls. 147/154 e 274/280, uma vez que possui condenações pretéritas transitadas em julgado em seu desfavor nos autos dos Processos nº 0100208-47.2003.8.26.0564 (trânsito em julgado em 08/03/2019) e nº 0000464-59.2016.8.26.0294 (trânsito em julgado em 15/10/2017), sendo certo que somente a segunda será valorada nesta etapa, já que a primeira será considerada para fins de reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria, conforme determina o Enunciado de Súmula nº 241 do c. Superior Tribunal de Justiça; c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida do acusado em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a

personalidade do Réu, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo; f) Circunstâncias do crime: conforme delineado na fundamentação, são mais gravosas, uma vez que o crime foi praticado durante o repouso noturno, no período da madrugada, conforme se verificou a partir das imagens constantes do Relatório de Investigações de fls. 199/219, do relato expresso da vítima e das testemunhas ouvidas, tanto em sede policial, quanto em Juízo, bem como ante a própria confissão da CORRÊ PÂMELA em sede policial, e, assim, devem ser negativamente valoradas nesta fase da dosimetria dada a maior precariedade da vigilância e da defesa do patrimônio e, por consequência, a maior probabilidade de êxito da empreitada criminosa; g) Consequências do crime: as consequências são aquelas que se devem ordinariamente esperar do crime em questão, motivo pela qual a circunstância será considerada como neutra; h) Comportamento da vítima: o comportamento da vítima em nada influenciou na dinâmica delitiva, motivo pelo qual tal circunstância será valorada como neutra. Diante da presença de 02 (dois vetores) desfavorecidos, elevo a pena mínima cominada em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável e fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes a serem valoradas. Reconheço, por outro lado, a agravante da reincidência (CP, art. 61, inciso I), considerando a condenação definitiva do Réu nos autos do Processo nº 0100208-47.2003.8.26.0564 (trânsito em julgado em 08/03/2019). Nesse sentido, agravo a pena-base em 1/6 (um sexto) e fixo a pena intermediária em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Por último, na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem valoradas, nos termos da fundamentação, de modo que torno definitiva a pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Em atendimento ao disposto no art. 49, § 1º, do Código Penal, fixo valor do dia-multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, pois não há nos autos informações sobre a condição financeira do Réu.

Nos termos dos art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, e levando em consideração a reincidência do Réu e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma legal, fixo o regime FECHADO para início de cumprimento da pena.

Apesar do quantum de pena fixado, considerando que o Réu não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, por ser reincidente em crime doloso e ostentar antecedentes criminais, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ressaltando ser inaplicável ao caso concreto a hipótese prevista no § 3º do referido dispositivo legal, ante a gravidade em concreto do crime anterior.

No mesmo sentido, incabível a suspensão condicional da pena, diante do quantum de pena fixado e do não preenchimento do requisito previsto no art. 77, inciso I, do Código Penal.

II.II. Do Acusado DEONÍSIO WALTER COSTA AGUIAR

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, é natural à espécie, de modo que a presente circunstância será considerada como neutra; b) Antecedentes: trata-se de acusado que, apesar de possuir outras anotações criminais, não ostenta antecedentes, conforme registram as certidões de fls. 103/106 e 270/273, uma vez que não possui condenações pretéritas transitadas em julgado em seu desfavor, razão

pela qual a presente circunstância também será tida como neutra; c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida do acusado em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade do Réu, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo; f) Circunstâncias do crime: conforme delineado na fundamentação, são mais graves, uma vez que o crime foi praticado durante o repouso noturno, no período da madrugada, conforme se verificou a partir das imagens constantes do Relatório de Investigações de fls. 199/219, do relato expresso da vítima e das testemunhas ouvidas, tanto em sede policial, quanto em Juízo, bem como ante a própria confissão da corré PÂMELA em sede policial, e, assim, devem ser negativamente valoradas nesta fase da dosimetria dada a maior precariedade da vigilância e da defesa do patrimônio e, por consequência, a maior probabilidade de êxito da empreitada criminosa; g) Consequências do crime: as consequências são aquelas que se devem ordinariamente esperar do crime em questão, motivo pela qual a circunstância será considerada como neutra; h) Comportamento da vítima: o comportamento da vítima em nada influenciou na dinâmica delitiva, motivo pelo qual tal circunstância será valorada como neutra. Diante da presença de 01 (um) vetor desfavorecido, elevo a pena mínima cominada em 1/6 (um sexto) e fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes ou atenuantes a serem valoradas, de modo que a pena intermediária permanece inalterada.

Por último, na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, nos termos da fundamentação, de modo que torno definitiva a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Em atendimento ao disposto no art. 49, § 1º, do Código Penal, fixo valor do dia-multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, pois não há nos autos informações sobre a condição financeira do Réu.

Nos termos dos art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, fixo o regime ABERTO para início de cumprimento da pena, mediante o cumprimento das seguintes condições: a) Permanecer recolhido em sua residência nos finais de semana, feriado e dias de folga, bem como nos demais dias entre as 22h00min e às 06h00min; b) Não se ausentar da Comarca sem prévia e expressa autorização do Juízo; c) Comparecer trimestralmente a Juízo, para informar e justificar suas atividades.

Considerando, entretanto, que o Réu preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, eis que a reprimenda aplicada não é superior a 04 (quatro) anos; que o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa e que não é o Réu reincidente, SUBSTITUO a sanção privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2º), aplicando a PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA no montante de 01 (um) salário-mínimo, o qual deverá ser destinado a uma instituição pública ou privada de assistência social indicada pelo MM. Juízo das Execuções Criminais (CP, art. 45, § 1º), e a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, na razão de tempo prevista no art. 46, § 3º, do Código Penal, haja vista que tais sanções afiguram-se de todo suficiente para prevenção e reprovação do delito perpetrado.

Em razão da substituição operada, deixo de suspender a execução da pena, nos termos do disposto no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

II.III. Da Acusada PÂMELA CRISTINA PINTO DIAS

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou

censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, é natural à espécie, de modo que a presente circunstância será considerada como neutra; b) Antecedentes: trata-se de acusada que não ostenta antecedentes criminais, conforme registram as certidões de fls. 94 e 281, uma vez que não possui condenações pretéritas transitadas em julgado em seu desfavor, razão pela qual a presente circunstância também será tida como neutra; c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida da acusada em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade da Ré, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo; f) Circunstâncias do crime: conforme delineado na fundamentação, são mais gravosas, uma vez que o crime foi praticado durante o repouso noturno, no período da madrugada, conforme se verificou a partir das imagens constantes do Relatório de Investigações de fls. 199/219, do relato expresso da vítima e das testemunhas ouvidas, tanto em sede policial, quanto em Juízo, bem como ante a própria confissão de PÂMELA em sede policial, e, assim, devem ser negativamente valoradas nesta fase da dosimetria dada a maior precariedade da vigilância e da defesa do patrimônio e, por consequência, a maior probabilidade de êxito da empreitada criminosa; g) Consequências do crime: as consequências são aquelas que se devem ordinariamente esperar do crime em questão, motivo pelo qual a circunstância será considerada como neutra; h) Comportamento da vítima: o comportamento da vítima em nada influenciou na dinâmica delitiva, motivo pelo qual tal circunstância será valorada como neutra. Diante da presença de 01 (um) vetor desfavorecido, elevo a pena mínima cominada em 1/6 (um sexto) e fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes a serem valoradas. Por outro lado, reconheço, nos termos do Enunciado de Súmula nº 545 do c. Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inciso III, "d"), tendo em vista que as alegações da Ré perante a Autoridade Policial alcançaram as elementares do tipo penal aplicado, bem como contribuíram para o entendimento firmado por este Juízo, sendo certo, no entanto, que, conforme teor do Enunciado de Súmula nº 231 do c. STJ, apesar da existência de circunstância atenuante, não pode a reprimenda, nesta fase, ficar abaixo do mínimo previsto em lei. Nesse sentido, retorno a reprimenda ao mínimo legal e fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Por último, na terceira fase, não há causas de aumento de pena a serem consideradas, nos termos da fundamentação. Por outro lado, reconheço a minorante prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, também conforme fundamentação anterior, e, considerando que a participação da Ré na empreitada criminosa resumiu-se a vigiar a área no entorno do local dos fatos e, em seguida, auxiliar o corréu LEONARDO na guarda da res furtiva, reduzo a pena no patamar intermediário legal de ¼ (um quarto) e fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 07 (sete) dias-multa.

Em atendimento ao disposto no art. 49, § 1º, do Código Penal, fixo valor do dia-multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, pois não há nos autos informações sobre a condição financeira da Ré.

Nos termos dos art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, fixo o regime ABERTO para início de cumprimento da pena, mediante o cumprimento das seguintes condições: a) Permanecer recolhido em sua residência nos finais de semana, feriado e dias de folga, bem como nos demais dias entre as 22h00min e às 06h00min; b) Não se ausentar da Comarca sem prévia e expressa autorização do Juízo; c) Comparecer trimestralmente a Juízo, para informar e justificar suas atividades.

Considerando, entretanto, que a Ré preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, eis que a reprimenda aplicada não é superior a 04 (quatro) anos; que o crime

não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa e que não é a Ré reincidente, SUBSTITUO a sanção privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2º), aplicando a PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA no montante de 01 (um) salário-mínimo, o qual deverá ser destinado a uma instituição pública ou privada de assistência social indicada pelo MM. Juízo das Execuções Criminais (CP, art. 45, § 1º), e a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, na razão de tempo prevista no art. 46, § 3º, do Código Penal, haja vista que tais sanções afiguram-se de todo suficiente para prevenção e reprovação do delito perpetrado.

Em razão da substituição operada, deixo de suspender a execução da pena, nos termos do disposto no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

II.IV. Da Acusada ALINE MOURA PIRES

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, é natural à espécie, de modo que a presente circunstância será considerada como neutra; b) Antecedentes: trata-se de acusada que não ostenta antecedentes criminais, conforme registram as certidões de fls. 95 e 268/269, uma vez que não possui condenações pretéritas transitadas em julgado em seu desfavor, razão pela qual a presente circunstância também será tida como neutra; c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida da acusada em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade da Ré, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo; f) Circunstâncias do crime: conforme delineado na fundamentação, são mais gravosas, uma vez que o crime foi praticado durante o repouso noturno, no período da madrugada, conforme se verificou a partir das imagens constantes do Relatório de Investigações de fls. 199/219, do relato expresso da vítima e das testemunhas ouvidas, tanto em sede policial, quanto em Juízo, bem como ante a própria confissão da corré PÂMELA em sede policial, e, assim, devem ser negativamente valoras nesta fase da dosimetria dada a maior precariedade da vigilância e da defesa do patrimônio e, por consequência, a maior probabilidade de êxito da empreitada criminosa; g) Consequências do crime: as consequências são aquelas que se devem ordinariamente esperar do crime em questão, motivo pela qual a circunstância será considerada como neutra; h) Comportamento da vítima: o comportamento da vítima em nada influenciou na dinâmica delitiva, motivo pelo qual tal circunstância será valorada como neutra. Diante da presença de 01 (um) vetor desfavorecido, elevo a pena mínima cominada em 1/6 (um sexto) e fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes a serem valoradas. Por outro lado, reconheço a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, inciso I), já que a acusada era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos (fl. 212), sendo certo, no entanto, que, conforme teor do Enunciado de Súmula nº 231 do c. STJ, apesar da existência de circunstância atenuante, não pode a reprimenda, nesta fase, ficar abaixo do mínimo previsto em lei. Nesse sentido, retorno a reprimenda ao mínimo legal e fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Por último, na terceira fase, não há causas de aumento de pena a serem consideradas. Por outro lado, reconheço a minorante prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, nos termos da fundamentação, e, considerando que a participação da Ré na empreitada criminosa limitou-se apenas a vigiar a área no entorno do local dos fatos, sem ter qualquer contato com a res furtiva ou com sua guarda subsequente,

reduzo a pena no patamar máximo legal e fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa.

Em atendimento ao disposto no art. 49, § 1º, do Código Penal, fixo valor do dia-multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, pois não há nos autos informações sobre a condição financeira da Ré.

Nos termos dos art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, fixo o regime ABERTO para início de cumprimento da pena, mediante o cumprimento das seguintes condições: a) Permanecer recolhido em sua residência nos finais de semana, feriado e dias de folga, bem como nos demais dias entre as 22h00min e às 06h00min; b) Não se ausentar da Comarca sem prévia e expressa autorização do Juízo; c) Comparecer trimestralmente a Juízo, para informar e justificar suas atividades.

Considerando, entretanto, que a Ré preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, eis que a reprimenda aplicada não é superior a 04 (quatro) anos; que o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa e que não é a Ré reincidente, SUBSTITUO a sanção privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2º), aplicando a PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA no montante de 01 (um) salário-mínimo, o qual deverá ser destinado a uma instituição pública ou privada de assistência social indicada pelo MM. Juízo das Execuções Criminais (CP, art. 45, § 1º), e a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, na razão de tempo prevista no art. 46, § 3º, do Código Penal, haja vista que tais sanções afiguram-se de todo suficiente para prevenção e reprovação do delito perpetrado.

Em razão da substituição operada, deixo de suspender a execução da pena, nos termos do disposto no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para os fins de:

III.I. CONDENAR o Réu LEONARDO APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, às penas de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal;

III.II. CONDENAR o Réu DEONÍSIO WALTER COSTA AGUIAR, qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, sendo a reprimenda corporal SUBSTITUÍDA por duas penas restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2º), aplicando-se a PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA no montante de 01 (um) salário-mínimo, o qual deverá ser destinado a uma instituição pública ou privada de assistência social indicada pelo MM. Juízo das Execuções Criminais (CP, art. 45, § 1º), e a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, na razão de tempo prevista no art. 46, § 3º, do Código Penal;

III.III. CONDENAR a Ré PÂMELA CRISTINA PINTO DIAS, qualificada nos autos, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, c.c. art. 29, § 1º, ambos do Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 07 (sete) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, sendo a reprimenda corporal SUBSTITUÍDA por duas penas restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2º), aplicando-se a PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA no montante de 01 (um) salário-mínimo, o qual deverá ser destinado a uma instituição pública ou privada de assistência social indicada pelo MM. Juízo das Execuções Criminais (CP, art. 45, § 1º), e a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, na razão de tempo prevista

no art. 46, § 3º, do Código Penal; e

III.IV. CONDENAR a Ré ALINE MOURA PIRES, qualificada nos autos, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, c.c. art. 29, § 1º, ambos do Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 06 (seis) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, sendo a reprimenda corporal SUBSTITUÍDA por duas penas restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2º), aplicando-se a PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA no montante de 01 (um) salário-mínimo, o qual deverá ser destinado a uma instituição pública ou privada de assistência social indicada pelo MM. Juízo das Execuções Criminais (CP, art. 45, § 1º), e a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, na razão de tempo prevista no art. 46, § 3º, do Código Penal.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

IV.I. CONDENO os sentenciados ao pagamento das custas processuais (CPP, art. 804). Em se tratando de Ação Penal Pública, compete ao Juízo da Execução Penal a análise do estado de miresabilidade jurídica do condenado